Accordo intercreditorio

Rif. BS/ICA-2026-09 Bergamo, 18 maggio 2026

TRA

Banca Selvatica S.p.A., con sede legale in Bergamo, Via Borgo Palazzo 41, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo 02871140168, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5417, in persona del dott. Amedeo Cantoni, Responsabile Direzione Corporate Nord-Est, munito dei necessari poteri (il «**Finanziatore Senior**» o la «**Banca**»);

Sidera Holding S.p.A., con sede legale in Bologna, Via Rizzoli 7, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 03914720371, in persona della Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Elena Sartori, autorizzata con delibera consiliare del 12 maggio 2026 (il «**Garante**» o il «**Creditore Subordinato**», secondo la veste in cui interviene);

E

Rovina Energia S.r.l., con sede legale in Ravenna, Via del Porto 118, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ravenna 02518830399, in persona dell'amministratore unico ing. Corrado Vitali (il «**Debitore**»);

(congiuntamente, le «**Parti**»).

Premesse

(A) Con contratto di finanziamento senior sottoscritto in data odierna, rif. BS-ROV/FIN-2026-81 (il «**Contratto di Finanziamento**»), la Banca ha concesso al Debitore un finanziamento di Euro 5.400.000,00 con scadenza finale al 4 maggio 2036.

(B) Il Creditore Subordinato ha erogato al Debitore, in data 28 giugno 2024, un finanziamento soci di Euro 1.500.000,00, infruttifero, con rimborso previsto in unica soluzione al 28 giugno 2030 (il «**Finanziamento Soci**»).

(C) A garanzia del Contratto di Finanziamento sono stati costituiti in data odierna: la fideiussione del Garante rif. SID/FG-2026-14 sino a Euro 2.000.000,00 (la «**Fideiussione**»); il pegno sull'intera partecipazione del Garante nel Debitore rif. BS/PEG-2026-33 (il «**Pegno sulle Quote**»); la garanzia finanziaria sul saldo del conto vincolato n. 000401220792 rif. BS/GF-2026-34 (la «**Garanzia Finanziaria sul Conto**»); l'ipoteca di primo grado sul complesso immobiliare di Ravenna, Via del Porto 118, rif. BS/IP-2026-35 (l'«**Ipoteca**»); congiuntamente, le «**Garanzie**».

(D) Le Parti intendono regolare i rapporti tra il credito della Banca e quello del Creditore Subordinato, la sequenza di attivazione delle Garanzie e l'imputazione dei relativi proventi, nonché i limiti complessivi del recupero.

(E) I termini con lettera iniziale maiuscola non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nel Contratto di Finanziamento.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

Art. 1 — Oggetto

1.1 Il presente Accordo disciplina: (a) la subordinazione del Finanziamento Soci al Credito Senior; (b) la sequenza di attivazione delle Garanzie e l'ordine di applicazione dei proventi; (c) il limite complessivo del recupero della Banca; (d) i diritti di regresso e surrogazione del Garante; (e) gli obblighi informativi tra le Parti.

1.2 Per «**Credito Senior**» si intende ogni somma dovuta dal Debitore alla Banca ai sensi del Contratto di Finanziamento, a titolo di capitale, interessi corrispettivi e di mora, commissioni, spese e accessori, comprese le spese di escussione delle Garanzie. Per «**Debito Residuo**» si intende il Credito Senior come risultante, in ciascun momento, al netto degli incassi imputati ai sensi dell'art. 4.

Art. 2 — Subordinazione del Finanziamento Soci

2.1 Il Creditore Subordinato accetta che il proprio credito per il Finanziamento Soci sia postergato, quanto a pagamento e soddisfacimento, all'integrale estinzione del Credito Senior. Fino a tale momento il Debitore non può eseguire e il Creditore Subordinato non può ricevere pagamenti, a titolo di capitale o di altro, sul Finanziamento Soci, salvo il consenso scritto della Banca.

2.2 Ogni somma ricevuta dal Creditore Subordinato in violazione dell'art. 2.1 è ricevuta per conto della Banca e a questa riversata entro cinque Giorni Lavorativi.

2.3 Il Creditore Subordinato si impegna a non chiedere il rimborso, a non compensare il Finanziamento Soci con propri debiti verso il Debitore e a non promuovere azioni esecutive o istanze di apertura di procedure di regolazione della crisi nei confronti del Debitore, per tutta la durata del Credito Senior.

Art. 3 — Sequenza di attivazione delle Garanzie

3.1 Le Garanzie sono parallele e ciascuna resta soggetta ai propri presupposti di escussione, come previsti nei rispettivi atti. Il verificarsi dei presupposti per l'escussione di una Garanzia non attribuisce alla Banca il diritto di escutere le altre, se i relativi presupposti non sono a loro volta verificati.

3.2 Fermo quanto precede, la Banca si impegna, nei rapporti con il Garante e con il Debitore, ad attivare le Garanzie e a imputarne i proventi secondo l'ordine di cui all'art. 4, in modo che ciascuna Garanzia sia escussa soltanto per il Debito Residuo risultante dopo l'imputazione dei proventi delle Garanzie che la precedono nell'ordine.

3.3 La Banca può derogare all'ordine dell'art. 4 soltanto quando una Garanzia che precede risulti inescutibile, insufficiente o non tempestivamente realizzabile per fatto non imputabile alla Banca, dandone comunicazione motivata alle altre Parti.

Art. 4 — Ordine di applicazione dei proventi

4.1 I proventi delle Garanzie e ogni altro incasso ottenuto dalla Banca a seguito della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del Contratto di Finanziamento sono imputati al Credito Senior nel seguente ordine:

(i) **costi di enforcement**: spese, anche legali, notarili e peritali, sostenute dalla Banca per la Diffida, per la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, per l'escussione delle Garanzie e per le procedure esecutive, compresi i compensi dell'Esperto Indipendente di cui al Pegno sulle Quote;

(ii) **Garanzia Finanziaria sul Conto**: l'importo compensato a valere sul saldo del conto vincolato n. 000401220792;

(iii) **Pegno sulle Quote**: il ricavato della vendita o il valore imputato per effetto dell'appropriazione della partecipazione;

(iv) **Fideiussione**: le somme pagate dal Garante, nei limiti del massimale di Euro 2.000.000,00;

(v) **Ipoteca**: il ricavato dell'esecuzione immobiliare o di altra forma di realizzo del compendio ipotecato.

4.2 All'interno di ciascuna voce i proventi sono imputati secondo l'ordine dell'art. 7.2 del Contratto di Finanziamento: spese, interessi di mora, interessi corrispettivi, capitale.

4.3 **Dopo ogni incasso la Banca aggiorna il Debito Residuo** e ne dà comunicazione scritta al Debitore e al Garante entro cinque Giorni Lavorativi, con indicazione dell'importo incassato, della Garanzia da cui proviene, della voce di imputazione e del Debito Residuo aggiornato. Ogni successiva escussione è riferita al Debito Residuo così aggiornato.

4.4 Le somme eventualmente eccedenti il Debito Residuo sono restituite, secondo la provenienza, al Debitore o al Garante entro dieci Giorni Lavorativi dall'incasso.

Art. 5 — Limite complessivo del recupero

5.1 Nessun creditore può ottenere, per effetto dell'esercizio dei propri diritti ai sensi del Contratto di Finanziamento, delle Garanzie e del presente Accordo, complessivamente più del Debito Residuo, comprensivo di interessi e costi, come risultante al momento di ciascun incasso.

5.2 I massimali e gli importi garantiti dalle singole Garanzie costituiscono limiti alla responsabilità di ciascun datore di garanzia e **non si sommano tra loro come crediti autonomi** della Banca. L'escussione di una Garanzia per un dato importo riduce in pari misura il Debito Residuo a valere sul quale possono essere escusse le altre.

5.3 Il presente articolo non limita il diritto della Banca di attivare più Garanzie, anche contemporaneamente, quando i rispettivi presupposti siano verificati, fino all'integrale soddisfacimento del Debito Residuo, e non comporta alcuna rinuncia della Banca al credito eventualmente non soddisfatto dai proventi delle Garanzie.

Art. 6 — Regresso e surrogazione del Garante

6.1 Il Garante che abbia pagato in forza della Fideiussione, o che abbia subito l'escussione del Pegno sulle Quote, è surrogato nei diritti della Banca verso il Debitore nei limiti di quanto pagato o del valore imputato; il regresso e la surrogazione sono postergati all'integrale soddisfacimento del Credito Senior e non possono essere esercitati prima.

6.2 Il Garante rinuncia a far valere, fino all'integrale soddisfacimento del Credito Senior, il beneficio di cui all'articolo 1955 del codice civile per fatti della Banca connessi all'ordine di attivazione delle Garanzie di cui al presente Accordo.

Art. 7 — Obblighi informativi

7.1 La Banca informa il Garante e il Creditore Subordinato, mediante trasmissione in copia, della Diffida, della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione, del preavviso di escussione del Pegno sulle Quote, del rendiconto della Garanzia Finanziaria sul Conto e dell'atto di precetto.

7.2 Il Debitore informa la Banca e il Garante di ogni Evento Rilevante e di ogni circostanza rilevante ai fini del presente Accordo.

Art. 8 — Durata

8.1 Il presente Accordo resta in vigore fino all'integrale estinzione del Credito Senior. Le previsioni degli artt. 4.4 e 5 sopravvivono per quanto occorra alla restituzione delle eccedenze.

Art. 9 — Disposizioni generali

9.1 Il presente Accordo prevale, nei rapporti tra le Parti, su ogni previsione difforme contenuta nelle Garanzie quanto all'ordine di imputazione dei proventi e ai limiti del recupero; non modifica i presupposti di escussione stabiliti da ciascun atto di garanzia.

9.2 Nessuna modifica del presente Accordo è valida se non risulta da atto scritto sottoscritto da tutte le Parti.

9.3 Le comunicazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: Banca, corporate.nordest@pec.bancaselvatica.it; Garante e Creditore Subordinato, sideraholding@pec.it; Debitore, rovinaenergia@legalmail.it.

9.4 Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.

9.5 Il Garante e il Debitore dichiarano di approvare specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, gli artt. 2, 3.3, 5.3, 6 e 9.4.

Bergamo, 18 maggio 2026

Banca Selvatica S.p.A. dott. Amedeo Cantoni — Responsabile Direzione Corporate Nord-Est (firmato)

Sidera Holding S.p.A. dott.ssa Elena Sartori — Presidente del Consiglio di Amministrazione (firmato)

Rovina Energia S.r.l. ing. Corrado Vitali — Amministratore unico (firmato)